

1500115-30.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... de Justiça de São Paulo: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500115-30.2022.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061648/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23404032 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2061648 - DEL.POL.BOCAINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIANY CRISTINA BRAGA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

JHONATAS APARECIDO DE OLIVEIRA e KAIANY CRISTINA BRAGA estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput" c.c o artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material.

Notificados (fls. 195 e 237), os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 249/252.

A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 (fls. 253/254).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa e os acusados foram interrogados (fls. 329).

Em debates orais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 329).

A defesa pugnou a absolvição e teceu considerações acerca da dosimetria da pena

(fls. 339/347).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/5), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), fotografias (fls. 36/52), laudos periciais (fls. 300/306 e 307/313), além da prova oral.

Interrogada em juízo, a ré Kaiany rechaçou a acusação. Disse que permitiu que os policiais revistassem sua casa e abriu o cofre para eles, porém não sabia da existência dos entorpecentes. Alegou que fugiu dos policiais porque Jhonatas lhe disse que havia colocado drogas em sua bolsa. Negou ter algo contra os policiais militares ou a autoridade policial que colheu seu interrogatório.

O réu Jhonatas alegou que dois meses antes de ser preso começou a usar cocaína e a vender a referida substância para os colegas. O líquido que estava na bolsa da ré era utilizado para soldar portões e colocou cocaína na bolsa dela enquanto se arrumava para saírem. As drogas estavam guardadas dentro de um cofre que tem apenas uma fechadura, mas Kaiany não sabia.

O policial militar Dener narrou em juízo que estava em patrulhamento quando tomou conhecimento de que um casal estaria comercializando drogas no terminal rodoviário, usando uma motocicleta vermelha. Ao chegar ao local, avistou os acusados, cuja descrição condizia com as que haviam sido passadas. Durante a abordagem localizou 10 porções de cocaína na bolsa da ré e cerca de R\$255,00 com o acusado. Kauany informou que não compactuava com a atividade ilícita do marido, que havia mais drogas na residência e autorizou a busca. O réu admitiu a posse da droga e disse que a ré apenas estaria guardando os entorpecentes na bolsa dela. Na residência do casal, encontrou o restante das drogas apreendidas dentro de um cofre no guarda-roupas e uma folha com anotações de contabilidade em cima da mesa. Jhonatas afirmou que estava praticando o tráfico há cerca de dois meses.

A testemunha José Carlos alegou que trabalhava com o réu durante o dia todo.

A testemunha Maximiliano limitou-se a afirmar que Jhonatas era seu funcionário na época dos fatos e trabalhava com entregas.

A testemunha Edson alegou que a acusada trabalha em sua empresa.

Pois bem. Apesar da negativa apresentada pelos acusados em juízo, as provas são suficientes para a segura comprovação do tráfico que lhes foi imputado.

Em que pese tenha mudado sua versão em juízo, na fase extrajudicial (fls. 11) a ré confirmou que estava guardando as drogas em sua bolsa para o acusado comercializar. Sua confissão extrajudicial converge com as demais provas amealhadas no curso do processo.

Além das 10 porções de cocaína que estavam na bolsa de Kaiany, na residência dos réus foi apreendida mais uma significativa quantidade da mesma droga e dinheiro sem origem lícita comprovada. Conforme relato prestado pelo policial militar, foi a ré quem apontou onde estavam os entorpecentes na residência do casal.

A justificativa da ré para estar no terminal rodoviário no horário da abordagem (levar um chapéu para terceiro), além de inverossímil, não foi comprovada.

E nada há nos autos capaz de colocar em dúvida o depoimento do policial, nem se vislumbra qualquer motivo para que desejasse incriminar falsamente os acusados, que afirmaram sequer conhecê-lo de antemão.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

No mais, ainda que as drogas não pertençam a Kaiany, isso não afasta a prática do delito do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal, dentre elas a guarda e o transporte.

Nesta senda, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(....)" (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)"(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

Por fim, a despeito dos fortes indícios do crime de associação, as provas não são contundentes quanto ao dolo e vínculo dos acusados para tal fim.

Desta feita, de rigor a parcial procedência da ação para condenar os réus pelo crime de tráfico.

Parcialmente procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Atentando ao disposto no art. 59 do CP, não vislumbro motivos para exasperação das penas-base, que fixo no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade para ambos os réus e a da confissão para o acusado, porém deixo de reduzir a pena, pois esta não pode ser

fixada aquém do mínimo nesta fase, a teor do que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que os acusados se dedicassem a tal atividade criminosa por tempo considerável antes dos fatos ou integrassem organização criminosa. Assim, diminuo a reprimenda de 2/3, tornando-a definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Considerando a primariedade dos réus, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR JHONATAS APARECIDO DE OLIVEIRA e KAIANY CRISTINA BRAGA, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, mas para absolvê-los da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, CPP.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos valores apreendidos.

Faculto aos acusados o apelo em liberdade, vez que nessa condição permaneceram durante a instrução.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA